

1513029-54.2021.8.26.0019

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513029-54.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513029-54.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Fato Atípico

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3084221/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 20772713 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EBERSON DA SILVA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

EBERSON DA SILVA GOMES está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11343/06, acusado de no dia 11 de outubro de 2021, por volta de 19h55, na Rua Florindo Cibim, 3595, bairro Frezzarim, nesta cidade, trazer com ele, para consumo pessoal, duas porções (2,99 gramas) de "maconha" e dois microtubos, contendo 0,26 gramas de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Termo Circunstanciado.

Recebida a denúncia em 07 de abril de 2022 (fls. 56/57), o réu foi citado (fls. 55).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 48/50).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. A seguir, procedeu-se ao interrogatório do acusado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a procedência da denúncia. Alega comprovados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre a pena (fls. 78/80).

A Defesa, nos memoriais, requereu a medida de tratamento para dependência química

ao acusado, usuário de drogas. Pela primariedade, pugnava pela aplicação de medida exclusiva de advertência, nos moldes do artigo 28, da Lei de Drogas (fls. 84/85). É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

O crime está suficientemente demonstrado.

Desde o inquérito o réu confessou o porte de drogas, para uso pessoal. Afirmou ser usuário de entorpecentes, desde os quatorze anos de idade. A droga localizada era de sua propriedade, sendo dois microtubos de cocaína e duas porções de maconha.

Pagou R\$ 5,00 pela unidade de cocaína e pelas porções de maconha, destinadas para o seu consumo pessoal. Negou que estivesse traficando. Adquiriu as drogas do rapaz que se evadiu de bicicleta, ele estava cheio de entorpecentes na cintura. Tinha a quantia de R\$ 15,00, valor trocado. Ao avistar a viatura da Guarda Municipal, ficou nervoso e colocou os entorpecentes no interior de sua boca. O seu dinheiro foi devolvido na Delegacia (fls. 11).

Em Juízo, repetiu a versão: é usuário de drogas. Recebeu uma quantia, R\$ 100,00, referente a uma diária que tinha feito. Foi até a 'Favelinha do Zincão', comprou drogas. Gastou R\$ 70,00 ou R\$ 80,00 com as drogas, todas custavam R\$ 5,00, cada unidade. Quando voltava, passou no bar, foi comprar cigarros. Foi abordado pelos guardas municipais, que o puxaram para fora do estabelecimento. Indagado se tinha alguma coisa, disse que possuía uma quantidade de cocaína em seu bolso. Não vendia drogas. Os entorpecentes eram para o seu consumo. Em seguida, foi apresentado na Delegacia.

A confissão do réu não ficou isolada nos autos.

Ednardo Gomes da Silva, guarda civil, recordou-se de que patrulhavam pelo bairro Parque das Nações, quando foram parados por uma pessoa, que informou que no bar do Américo havia um rapaz que vendia drogas, descrevendo suas características como moreno, magro e as vestimentas que trajava. Deslocaram-se até o comércio informado e avistaram o suspeito, com as características informadas. Perceberam que havia outro homem parado no local, com uma bicicleta. Eberson entregava alguma coisa para o ciclista. Ao avistar a viatura, o rapaz de bicicleta soltou o objeto no chão e empreendeu fuga. Abordaram Eberson, que colocou algo na boca e tentava engolir. Em seguida, ele cuspiu no chão duas trouxinhas de maconha, além de dois pinos de cocaína. Realizaram buscas nas imediações e localizaram mais um pino de cocaína, dispensado pelo rapaz que fugiu de bicicleta. Ao ser questionado sobre as drogas e a denúncia que receberam, o réu permaneceu calado.

Wilson Júnior Rodrigues, outro guarda, ratificou a versão do colega, harmônica e coerentemente. Destacou que patrulhavam pelo bairro Parque nas Nações, quando foram abordados por um morador, próximo do Bar do Américo.

Ele relatou que um rapaz magro, moreno, que trajava camiseta e boné de cor branca, estaria comercializando drogas pelo local, conhecido como ponto de drogas. Na esquina do bar, avistaram Eberson, que possuía as características descritas pelo informante, passando algo para uma pessoa que estava de bicicleta. Ao avistar a viatura, o ciclista soltou algo ao solo, não sendo possível abordá-lo. Eberson foi abordado e revistado. Em seu poder, localizaram duas pipetas de cocaína, cuspiu duas buchas de maconha. No bolso de sua bermuda foi localizado o valor de quinze reais. Indagado, ele manifestou o direito de ficar calado. O réu foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária e a autoridade policial deliberou pela lavratura de porte de drogas.

Bem se vê, assim, que o réu confessou que seria mesmo dele a droga apreendida, assim como a destinação: uso próprio.

A confissão encontrou conforto probatório na versão dos guardas municipais, que apontaram ao réu como responsável pela droga apreendida, com a justificativa apresentada de porte para uso próprio.

A quantidade encontrada, sem prova do vínculo do numerário com o tráfico, convence que era mesmo para o uso próprio, tal qual denunciado.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

De se enfatizar que a conduta, em si, é típica e afeta a legislação especial, também porque o artigo 28 da Lei de Drogas não exige qualquer resultado danoso. É de perigo abstrato.

Pretende o legislador impedir ou proibir, por todos os meios, a difusão do uso de drogas.

Ensina VICENTE GRECO FILHO, ainda na redação do artigo 16 da revogada Lei 6.368/76: "... a punição do simples porte se insere, como parte no todo, no quadro geral e no ciclo operativo completo, da luta, com meios legais, em todas as frentes, contra o alto poder destrutivo do uso de estupefacientes e contra a difusão de seu contágio que alcançam o nível de manifestações criminosas tais que suscitam, em medida cada vez mais preocupante, a perturbação da ordem ..." (Tóxicos, Prevenção Repressão, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª ed., 1996, p. 112).

Em continuação:

"... A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que sua conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fato decisivo na difusão dos tóxicos. Já vimos ao abordar a psicodinâmica do vício que o toxicômano normalmente acaba traficando, a fim de obter dinheiro para aquisição da droga, além de psicologicamente estar predisposto a levar outros ao vício, para que compartilhem ou de seu paraíso artificial ou de seu inferno ..." (Ob. Cit., pág. 113).

Quanto às infrações de mera conduta, longeava a lição do saudoso Manoel Pedro

Pimentel, casa-branquense:

"... a simples conduta é suficiente para caracterizar o crime, independentemente de qualquer resultado ..." (MANOEL PEDRO PIMENTEL, Crimes de mera conduta, 2ª ed., Ed. RT, 1968, pág. 81).

Até mesmo o fato de ser pouca a quantidade da droga não desnatura a infração, em complemento, como já se assentou na jurisprudência do C. STF e STJ, no sentido de que, para a configuração do crime então previsto no art. 16, da Lei 6.368/76, atual art. 28, da Lei nº 11.343/06, basta a prática da conduta típica, sendo inclusive irrelevante a circunstância de ser, por exemplo, ínfima a quantidade da droga que o agente adquirira, trazia consigo ou guardava (Quinta Turma, REsp. nº 2.179/SP, j. 09.05.90, DJU 28.05.90, p. 4.738, Rel. Min. CID FLAQUER SCARTEZZINI, JSTJ 16/202; Sexta Turma, REsp. nº 24.844-SP, j. 06.04.94, DJU 21.11.94, p. 31.787, Rel. Min. ANSELMO SANTIAGO).

Sequer de inconstitucionalidade da legislação em questão pode ser cogitada.

POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - Pretendida absolvição ante o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 Inadmissibilidade Vigente legislação penal especial Matéria de repercussão geral pendente de exame Precedentes do STJ e STF quanto a constitucionalidade do dispositivo - Recurso improvido - 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Apelação n. 0022543-22.2014.8.26.0320 Des. Rel. Newton Neves Julgado em 14/03/2017 - Data de registro: 15/03/2017.

Acresça-se que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de porte de drogas para consumo próprio, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato, em que o bem tutelado pela norma é a saúde pública. Irrelevante, portanto, para a tipificação da conduta, a quantidade de entorpecente apreendido em poder do agente. O simples ato de portar substância ilícita presume o potencial ofensivo da conduta. Ademais, a reduzida quantidade de droga é inerente à natureza do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo auto de constatação (fls. 12/13), bem como pelo exame químico toxicológico (fls. 22/24).

Fixação das penas.

O réu é primário, o que gera influência na duração das medidas indicadas pelo artigo 28 da lei de drogas.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra EBERSON DA SILVA GOMES, condenando-o às penas de advertência, prestação de serviços e medida socioeducativa de comparecimento a curso ou programa educativo, as duas últimas pelo prazo de dois meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Não existem elementos nos autos para arbitramento de valor mínimo indenizatório. Sem comprovação do vínculo do numerário com o crime reconhecido, defiro a sua liberação ao interessado, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 42).

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 27 de maio de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA